- Điểm n K1 Điều 48: xúi giục NCTN phạm tội? Trường hợp này LS chưa nghĩ ra, chắc áp dụng được.

Ý kiến :

- - Điểm a k2 Đ 136: đồng ý

- Điểm c k2 Đ 136: đồng ý

- Điểm đ K2 Đ 140: không đồng ý vì việc tình tiết tăng nặng do hành vi tái phạm nguy hiểm đã tính cho tội danh cướp giật tài sản ở điểm c khỏan 2 điều 136

- Điểm g K1 Điều 48: phạm tội nhiều lần? Không đồng ý vì Bảo chưa bị xét xử lần nào nên lhông thể xem là phạm tội nhiền lần , hơn nửa Bảo đã bị tính tình tiết tái phạm nguy hiểm rồi

- Điểm h K1 Điều 48: phạm tội với trẻ em. Không đồng ý vì tình tiết này chỉ áp dụng đối với tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân thân, nhân phẩm, danh dự của trẻ em.

- Điểm n K1 Điều 48: xúi giục NCTN phạm tội. Đồng ý

Câu 6: Đối đáp: như trên:

Ý kiến : đồng ý

Câu 7: Đơn kháng cáo: (xem câu 9 Đề 11)

Ý kiến: viết đơn kháng cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: Toà án nhân dân .....

Người kháng cáo: ……..
Địa chỉ: ……..
Là: ……..
Kháng cáo: Bản án sơ thẩm...
Lý do của việc kháng cáo:
Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:
Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:
1……
2……
3……
4……

Người kháng cáo